

1507197-52.2020.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2284311/2020 - DEL.POL.BADY BASSIT, 14687648 - DEL.POL.BADY BASSIT, 477/20/403 - DEL.POL.BADY BASSIT, 2284311 - DEL.POL.BADY BASSIT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE ROSSINI LUIZ

Artigo da Denúncia:

*

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjst.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1507197-52.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2284311/2020 - DEL.POL.BADY BASSIT, 14687648 - DEL.POL.BADY BASSIT, 477/20/403 - DEL.POL.BADY BASSIT, 2284311 - DEL.POL.BADY BASSIT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE ROSSINI LUIZ

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 21 de setembro de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos dos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020, e Comunicado CG nº 284/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO, ausente o(a) acusado(a) ANDRE ROSSINI LUIZ, mas presente seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comuns MARCELO GATO CUCOLO e EMMANUEL DE LIMA GUIMARAES CORREA; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams".

Diante de um problema técnico no acesso às mídias no servidor do SAJ, será disponibilizada a gravação da audiência no seguinte link do "onedrive":

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jmayumi_tjsp_jus_br/Ea1rPrzycpdDjYu0Rc-BN4UBsIVgmfQgHVSbd_Si_8vztg?e=CYLurG

. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) MARCELO (00min30seg), e EMMANUEL (05min18seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams". Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Ausente o(a) acusado(a), que devidamente notificado(a), mudou-se de endereço sem atualizá-lo nos autos, conforme certificado às fls. 112, decreto sua revelia, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal, e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução criminal e determino que se passe aos debates orais. Ato contínuo, foi dada a palavra às partes, tendo as alegações finais da acusação (08min14seg) e da defesa (12min36seg) sido gravadas em audiovisual.. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ANDRE ROSSINI LUIZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Castro Alves, nº 196, Centro, Bady Bassitt-SP, o acusado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros, duas porções de maconha, pesando 20,050 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Narra a denúncia que policiais receberam denúncia de que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes na Praça Rio Preto, em Bady Bassitt, e de posse das características do indivíduo, procederam a abordagem do acusado, sendo que em sua bermuda encontraram duas porções de maconha. Ao ser questionado, o acusado informou que no seu guarda-roupa havia mais entorpecentes, contudo, após as buscas, nada mais apreenderam. Narra que o celular do acusado foi periciado e revelou conversas referentes ao narcotráfico. Notificado (fl. 89), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 93). Recebida a denúncia (fls. 94/96), durante a instrução, as testemunhas foram inquiridas. O réu não foi interrogado, sendo decretada a revelia. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público pediu a desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas, o que também foi requerido pela Defesa. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado disse que estava caminhando quando foi abordado pelos policiais e em sua posse apreenderam duas porções de maconha, destinadas ao seu consumo. Indicou aos policiais que em sua casa havia outra porção semelhante,

também para seu uso, mas os policiais não localizaram o entorpecente no local onde acreditava que tinha guardado, mas confirmou que posteriormente acabou encontrando o entorpecente em seu guarda-roupa. Confirmou que já foi preso pelo crime de narcotráfico, mas parou, sendo apenas usuário. Confirmou que seu celular foi apreendido, autorizando que o aparelho seja periciado, mas não se recordou do desenho para desbloqueio do aparelho. O réu não foi interrogado em Juízo, sendo decretada a revelia. Os policiais Marcelo Gato Cucolo e Emmanuel de Lima Guimarães Correa, na fase extrajudicial, afirmaram que durante patrulhamento receberam denúncia de um popular, indicando que o acusado estaria traficando na Praça Rio Preto. De posse das informações foram averiguar e no local de fato avistaram e abordaram o acusado, com quem apreenderam duas porções de maconha. Indagado, o acusado confirmou que em sua casa havia uma porção maior, equivalente a quase meio tijolo daquele mesmo entorpecente. Foram até a residência, onde foram recebidos pela genitora do acusado, que franqueou a entrada e as buscas. O acusado indicou que a droga estaria em seu quarto, no guarda-roupa, mas nada de ilícito foi encontrado. O aparelho celular do acusado foi apreendido. No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima, acrescentando que o acusado era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. O policial Marcelo ainda disse que no guarda-roupa havia cheiro forte e característico de maconha e a mãe do acusado disse já sabia da abordagem do filho, desconfiando que a droga foi retirado do local. Ante o exposto, observo que o pedido contido na denúncia deve ser julgado parcialmente procedente. Embora haja elementos que comprovem a materialidade, tais como os documentos de fls. 2/11 (boletim de ocorrência, apreensão e laudo). No tocante à autoria não se pode concluir que há prova bastante para sustentar uma condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. Não se trata de dar mais crédito à versão de um ou de outro, ocorre que neste feito não se pode afirmar que a droga apreendida se destinava à venda ou apenas ao consumo, de maneira que o acusado pode ser qualquer um deles (usuário ou traficante). Assim, na dúvida, para não correr o risco de taxar de traficante um usuário, impõe a condenação apenas pelo crime capitulado no art.28 da Lei de Drogas. Reitero, ante a prova dos autos, não se pode afirmar, com a necessária certeza, que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito ou se tratava de usuário, sendo de rigor a desclassificação do crime. Neste sentido, já se decidiu: "TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade. A dúvida quanto à destinação a terceiros da droga é o suficiente para o reconhecimento da figura do art. 28 da Lei de Tóxicos. Apelo defensivo parcialmente provido, com condenação à pena de advertência sobre os efeitos das drogas" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0007458-16.2017.8.26.0635, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Diniz Fernando, j. 19 de fevereiro de 2021). "TRÁFICO DE DROGAS. Recurso que espera a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Necessidade. Apreensão de 1,91 g de cocaína na forma de crack. Alegação de que a droga apreendida era para seu próprio consumo. Versão não infirmada pela prova produzida. Quantidade, por si só, não indicativa do intuito mercantil. Dúvida que deve favorecer a defesa. Hipótese de traficância não demonstrada a contento. Apelo provido para desclassificar" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0000747-46.2017.8.26.0618, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 8 de julho de 2020". Quanto ao tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, ressalto que lesa a saúde pública, estando vinculado ao risco social que tal conduta provoca e não a lesividade comprovada em cada caso concreto. Neste sentido, as lições de Vicente Greco Filho: "A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno" (Tóxicos, Prevenção e Repreensão. São Paulo, Ed. Saraiva, 1982, p. 113). Ademais, não há inconstitucionalidade a ser pronunciada na medida em que o ato de portar drogas traduz risco à incolumidade pública, ultrapassando, portanto,

a esfera individual, de molde a evidenciar sua lesividade. Embora o tipo penal tenha como elemento subjetivo do injusto o consumo pessoal de drogas, tutela interesse coletivo - a saúde pública, não ofendendo os princípios da igualdade, intimidade e vida privada. Cumpre observar que a criminalização das condutas descritas no art. 28 da mencionada lei visa a coibir a difusão da droga, resguardando a saúde pública, nada mencionando acerca de quantidade mínima de entorpecente e sendo norma de interesse social, não afronta a garantia constitucional da liberdade individual, não havendo, portanto, falar em inconstitucionalidade do aludido dispositivo. Assim, sendo a autoria incontestável pela prova oral colhida nos autos e a materialidade comprovada pelo laudo pericial, passo à dosimetria da pena. Na fixação da pena, por ser primário, aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço para desclassificar o crime de tráfico de drogas imputado ao réu ANDRE ROSSINI LUIZ, CONDENANDO-O como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, submetendo-o à pena de advertência sob os efeitos da droga. Não havendo motivos para a prisão preventiva, permito o recurso em liberdade. Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, eventual concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Não comprovado o narcotráfico, determino a restituição do celular apreendido. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, intime-se o acusado da sentença por edital, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente